

한국가스공사 상임감사위원

부서주의 요구 및 권고

제 목 파견근로자 지급대가 확인 및 정산 미흡

소 관 부 서 ㉠기지본부 ㉡부, ㉢기지본부 ㉡부, ☆기지본부 ㉡부

조 치 부 서 ●처 ●부, ㉠기지본부 ㉡부, ㉢기지본부 ㉡부,
☆기지본부 ㉡부

내 용

1. 업무 개요

㉠기지본부, ㉢기지본부, ☆기지본부는 파견사업주와 체결한 용역계약을 통해 비서 및 차량운전원 업무를 수행하는 파견근로자를 제공받고 있으며, 각 기지본부 ㉡부는 파견용역 사업자 선정과 사후관리 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「근로기준법」 제60조에 따르면 사용자는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자에게는 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 하고, 최초 1년의 근로제공을 마치고, 지난 1년간 80% 이상 출근한 근로자에게는 15일의 유급휴가를 주어야 한다고 정하고 있다.

한편 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」 제6조에 따르면 근로자 파견기간의 경우 원칙적으로 1년을 초과할 수 없지만 사용사업주, 파견사업주, 파견근로자 간의 합의가 있는 경우 1년을 초과하지 않는 범위 내에서 파견기간을 연장할 수

있으며, 연장된 기간을 포함한 총 파견기간은 2년을 초과하여서는 아니 된다고 규정하고 있는데, 사용사업주는 근로자 파견계약에 따라 파견근로자를 사용하는 우리 공사를, 파견사업주는 파견근로자를 제공하는 계약상대자를 뜻한다.

또한 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」 제20조 및 제30조에 따르면 근로자 파견 계약에는 근로자 파견의 대가를 포함하도록 되어 있고, 사용사업주는 근로자 파견 계약에 위반되지 아니하도록 필요한 조치를 마련하도록 되어 있다. 따라서 사용사업주는 파견사업주에 지급한 파견대가 중 파견근로자에 대한 임금이 정당하게 지급되고 있는지 지속적으로 확인할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 파견근로자 미사용 연차수당 정산 미흡

파견근로자에 해당하는 비서 및 차량운전원의 경우 파견기간이 2년을 초과할 수 없기에 최대 2년 간 근무할 수 있고, 파견근로자가 정해진 기한 안에 유급휴가를 사용하지 못 했을 경우 실제 미사용 일수에 해당하는 연차수당(이하 “미사용 연차수당”이라 한다)을 지급하여야 한다.

한편 사용사업주는 월별로 파견사업주에게 기성금 형태로 계약대가¹⁾를 지급하고 있는데, 해당 대가에는 파견사업주가 시간외근무 수당, 미사용 연차수당 등을 정산하여 파견근로자에게 지급하는 임금이 포함되어 있다.

그러나, 2022년 이후 ㉠기지본부 및 ㉡기지본부에서 계약 체결된 ㉢㉣용역의 산출 내역서 및 대가지급 내역 등을 확인한 결과 아래 [표 1]과 같이 일부 계약에서 파견사업주에 소속되어 근무한 기간이 1년 미만인 파견근로자임에도 불구하고 연 최대 11

1) 노무비, 경비, 일반관리비, 이윤 등으로 구성

개가 아닌 연 15개를 기준으로 미사용 연차수당을 정산 하였는데, 그 결과 미사용 연차수당이 과다 산정되어 파견사업주에게 지급되었다.

[표 1] ㉠, ㉡기지본부 파견근로자 미사용 연차수당 산정방식

기지본부	성명	파견기간 (파견근로자 근무기간)	미사용 연차수당 기준일수*	비고
㉠기지본부	㉢	2022. 3. 1. ~ 2024. 2. 29.	15일	비서
㉡기지본부	㉣	2022. 7. 22. ~ 2024. 7. 21.	15일	비서
	㉤	2021. 5. 24. ~ 2023. 5. 23.	15일	차량운전원
	㉥	2023. 6. 13. ~ 2025. 6.12.	15일	차량운전원

* 근무기간 1년 미만 기준

자료 : 소관부서 제출 확인서

나. 파견대가 정당지급 여부 확인 미흡

㉠기지본부, ㉡기지본부, ☆기지본부에서 2022년 이후 계약 체결한 ㉢㉣용역의 대가지급 내역을 확인한 결과 [표 2]와 같이 대다수 계약에서 파견사업주가 파견근로자에게 지급한 급여 명세서나 이체내역 등 임금지급의 적정성을 확인할 수 있는 증빙자료를 수취하지 않고 있었다.

또한 계약문서 상에도 사용사업주로서의 의무이행을 위해 파견사업주로부터 파견근로자와 관련된 임금지급 증빙을 제출받아 확인할 수 있다는 조항이 부재한 상황이다.

그 결과 파견근로자의 임금이 부족하게 지급되는 등 파견근로자의 권리가 부당하게 침해되는 경우에도 사용사업주인 공사 측에서 이를 인지하지 못할 위험성이 있다.

[표 2] 파견근로자 대가지급 시 급여지급 자료 확인 여부

기지본부	용역명	계약기간	임금 증빙자료	과업지시서 조항
●기지본부	㉠용역	'22.3.1.~'24.2.29.	수취	불포함
	㉡용역	'22.3.1.~'24.2.29.	미수취	불포함
	㉢용역	'24.3.1.~'26.2.28.	미수취	불포함
	㉣용역	'24.3.1.~'26.2.28.	미수취	불포함
◆기지본부	㉤용역	'21.1.25.~'23.1.24.	미수취	불포함
	㉥용역	'21.5.24.~'23.5.23.	미수취	불포함
	㉦용역	'23.1.25.~'24.1.24.	수취	불포함
	㉧용역	'23.6.13.~'24.7.12.	미수취	불포함
	㉨용역	'24.1.25.~'24.11.20	수취	불포함
	㉩용역	'24.7.13.~'25.6.12.	미수취	불포함
	㉪용역	'25.4.1.~'26.3.31.	미수취	불포함
☆기지본부	㉫용역	'22.2.10.~'23.4.9.	미수취	불포함
	㉬용역	'23.4.10.~'25.4.9.	미수취	불포함
	㉭용역	'25.4.10.~'26.4.9.	미수취	불포함
	㉮용역	'25.4.10.~'26.4.9.	수취/미수취	불포함

자료 : 소관부서 제출 확인서

관계부서 의견 및 검토결과 ●기지본부 ㉠부는 감사 지적사항을 반영하여 계약문서 상 파견대가의 정당 지급 여부를 확인할 수 있는 조항을 신설하겠다고 밝혔다. ◆기지본부 ㉠부는 인수인계 및 법령 숙지 미흡 등으로 감사 지적사항이 발생하였으며, 업무 담당자 대상 직무 교육 및 업무 매뉴얼 배포 등의 전사적 조치가 필요하다는 의견을 제시하였다. 그러나 계약문서 상 미사용 연차수당 정산과 관련된 조항이 이미 존재하며, 파견대가 정당지급 여부 확인이 직무 교육을 요구할 정도의 업무로 보기는 힘들다는 점 등을 고려할 때 업무 담당자의 계약문서 숙지와 인수인계 철저 등이 보다 우선되어야 할 문제라고 판단된다. ☆기지본부 ㉠

부는 파견대가 정당지급 여부를 구두로 확인하고 있다고 밝혔으나, 공식적인 계약 문서에 관련 조항을 신설하는 것이 보다 적절한 방법이라 판단된다.

조치할 사항

●처장은 미사용 연차수당 정산을 미흡하게 하여 연차수당을 과다 지급한 부서에 주의조치 하시기 바라며, (부서주의)

⊙기지본부장, ◆기지본부장, ☆기지본부장은 사용사업주로서의 의무이행에 소홀함이 없도록 대가지급 시 파견근로자 임금지급 적정성 여부를 확인하시고, 계약 문서 상 관련 조항을 신설하시기 바랍니다. (권고)

[관련부서, 부서주의]

⊙기지본부 ㉡부

◆기지본부 ㉡부

[관련부서, 권고]

⊙기지본부 ㉡부

◆기지본부 ㉡부

☆기지본부 ㉡부